索引号：	y129983-0403-2026-0002	**主题分类：**	综合政务
发布机构：	新建区应急管理局	**生成日期：**	2025-02-18
文件编号：		**有效性：**	有效
公开范围：	面向全社会	**公开方式：**	主动公开

新建长堺文化大道“10.3”一般交通事故调查报告

浏览量：1

新建长堺文化大道“10.3”一般交通事故

调查报告

新建区政府事故调查组

2025年1月17日

2024年10月3日3时46分许，在新建区文化大道云境生态酒店对面绿地工地路段，发生一起三轮电动车追尾一辆违规停放在道路中间车道等候进入施工工地的重型自卸货车的交通事故，致三轮电动车驾驶人当场死亡。

为进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》的要求，南昌市新建区人民政府成立了区应急管理局、区公安分局、区纪委、区总工会、区交通局、南昌市交管局新建大队、长堎街道办事处组成的新建长堎文化大道"10·3"一般交通事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组下设管理组、综合组、技术组，全面开展了事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，并针对暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，新建长堎文化大道"10·3"一般交通事故是一起因重型自卸货车在等候进入施工现场过程中违规停车，三轮电动车驾驶人谭细兰无证驾驶车辆，夜间行车未打开大灯，疏于观察道路情况，未发现违停车辆，在未采取任何应急措施的情况下，直接碰撞违停车辆导致的一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆和驾驶人员情况

1.事故车辆驾驶人情况

（1）谭细兰，女，1981年6月12日生，汉族，身份证号码：36012219810612****，户籍地：南昌市红谷滩区流湖乡车塘村街上自然村68号，准驾车型:无。联系方式1387083****，事故发生时系无号“森翔”牌电动三轮车驾驶人。

（2）李长华，男，1976年1月22日生，汉族，身份证号码：36012219760122****，户籍地：江西省南昌市新建区水电路006弄1号501户附2，准驾车型A2D，档案编号：360100609264，初次领证日期1999-03-17，发证机关：江西省南昌市公安局交通警察支队。联系方式1376717****，事故发生时系赣A73730号“红岩”牌重型自卸货车驾驶人。

2.事故车辆情况

（1）无号“森翔”牌三轮电动车，车架号:XZHRD22023191，品牌：森翔，属性鉴定为正三轮电动摩托车，符合机动车范畴，车辆所有人：谭细兰。

（2）赣A73730号“红岩”牌重型自卸货车，车辆所有人：南昌财洲建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91360122MA35YYC1X4，登记地址：南昌市红谷滩区厚田乡新洲村材洲自然村110，使用性质：货运。初次登记日期:2018-10-17，检验有效期止2025-10-31，最近定检日期2024-09-12，强制报废期止：2033-10-17，车辆状态:正常。

（二）涉事企业情况

（1）赣A73730号“红岩”牌重型自卸货车所属企业：南昌财洲建筑工程有限公司（以下简称财洲公司），企业类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91360122MA35YYC1X4，登记地址：南昌市新建区经开区新兴东大道777号（达瑞华府）2栋3单元1602室，法定代表人：朱对阳。系交通事故车辆挂靠企业。

经营范围许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，建筑物拆除作业（爆破作业除外），电气安装服务，道路货物运输（不含危险货物），城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置（清运），建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工，市政设施管理，工程管理服务，建筑物清洁服务，停车场服务，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑材料销售，汽车旧车销售，水泥制品销售，汽车新车销售，机械设备租赁，物业管理，物业服务评估，商务代理代办服务，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（2）涉及事故项目施工单位：江西乾子建筑工程有限公司，企业类型：其他有限责任公司，统一社会信用代码：91360100680922622R，登记地址：南昌市安义县万埠镇中山街216号，法定代表人：匡子轶。

经营范围许可项目：建设工程设计，建设工程施工，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑防水卷材产品销售，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，门窗销售，金属门窗工程施工，室内木门窗安装服务，灯具销售，消防器材销售，安防设备销售，配电开关控制设备销售，电力设施器材销售，发电机及发电机组销售，阀门和旋塞销售，泵及真空设备销售，信息系统集成服务，日用百货销售，厨具卫具及日用杂品批发，园林绿化工程施工，工程管理服务，体育场地设施工程施工，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故发生单位安全管理情况

（1）南昌财洲建筑工程有限公司

赣A73730号重型自卸货车的登记所有人、挂靠管理单位。该公司制定了安全操作规程、安全管理制度及节假日应急预案并开展了应急预案演练，召开了安全生产例会并投入了安全生产经费，设置安全生产管理机构并配备了安全管理人员，开展了安全生产教育培训、危险源辨识与风险控制、安全生产隐患排查治理工作，形成了记录台账。但对车辆及现场作业环境存在的隐患未及时发现并敦促整改；对驾驶员教育不彻底、管理不严格，平时教育培训流于形式，落实不到位。

（2）江西乾子建筑工程有限公司

经区城管局调查：依据《南昌市城市建筑垃圾管理条例》第十八条及相关规定和《南昌市人民政府办公厅印发关于进一步做好全市建筑垃圾及散装物料运输管理工作实施方案通知》中"建筑垃圾清运均在夜间进行（每日21:00至次日6:00）包括随车携带运输单据、按照规定时间和路线运输、运输至许可的消纳场、保持车身整洁并密闭运输且不得沿途抛洒泄漏"等规定进行查处。经调查核实南昌绿地双创中心商业二期工程项目的建筑垃圾运输已申报并开具了《南昌市城市建筑垃圾运输单》，该事故车辆在此次运输任务中的前期操作均符合要求。

经区住建局调查：依据《建设工程安全生产管理条例》《建筑工程施工现场封闭管理要点》等相关法律法规，“要求施工区域必须封闭，施工单位应做好封闭区域内的安全生产及文明施工工作。”此交通事故发生在新建区文化大道主干道上，不在该项目管理范围内。

（四）属地管理情况

长堎街道办事处，作为属地管理单位，**一是开展了道路交通安全隐患排查工作**，全街道共排查道路交通安全隐患22次，集中整改安全隐患13处；**二是开展了道路交通安全宣传工作，**通过在各社区显著进出口悬挂横幅标语、利用电子屏幕、文明交通喇叭标语播放等形式开展道路交通安全宣传，为加强骑行电动自行车头盔佩戴宣传教育，共制作宣传警示牌40余块，发放至村(场)社区主要道路进出口悬挂，提醒居民安全出行；**三是开展了联合执法工作，**长堎街道与交通部门联合执法5起，纠正违法300余人次，通过联合执法，加强了居民头盔佩戴率，同时起到教育作用。

根据《关于开展农村电动三轮车违法专项整治的通知》（洪道专委【2024】1号）文件要求：“各县区应持续摸排农村电动三轮车存量、增量情况，继续完善"三见面一建档"及编号喷涂工作”。未要求长堎街道对城区电动三轮车工作进行专项整治。

（五）事故发生经过

2024年10月3日3时46分许，谭细兰无证驾驶无号“森翔”牌三轮电动车（属性鉴定为正三轮电动摩托车），沿新建区文化大道由西向东行驶，行驶至云境生态酒店对面绿地工地路段，与李长华驾驶停放在中间车道等候右转进入工地的赣A73730号“红岩”牌重型自卸货车追尾碰撞，致谭细兰当场死亡，车辆受损的交通事故。

（六）事故现场情况

1.事故路段情况

现场位于新建区文化大道云境生态酒店对面绿地工地路段，文化大道东西走向，同向三车道，中心护栏隔离，两侧绿化带隔离机、非车道。东向红谷滩碟子湖大道，西连马兰路。道路沥青路面，干燥平整，地面分道线清晰醒目，文化大道限速40公里/小时。

2.事故现场勘查情况

大货车在中间车道停车，三轮电动车与大货车尾部正碰，大货车后部下防撞护栏缺失，电动车驾驶人头部与货车车尾直接碰撞，可见血迹残留。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡，死者谭细兰，女，1981年6月12日生，汉族，身份证号码：36012219810612****，户籍地：南昌市红谷滩区流湖乡车塘村街上自然村68号，事发时系无号“森翔”牌电动三轮车驾驶人，死者。

2.直接经济损失情况

本次事故还未进行赔偿，直接经济损失暂未确定。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年10月3日3时49分许，南昌市公安局交通管理局新建大队接到事故报警。接警后，新建大队指挥调度中心立即指令当日大队值班民警赶赴现场进行处置。当日大队值班民警到达现场后发现现场存在1人死亡情况后，立即向交警大队当班领导报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，新建大队指挥调度中心指令当日值班民警到现场进行处置，确认伤亡情况，对接引导120快速到场救治。值班民警到达现场后，发现三轮车碰撞变形，驾驶人受伤疑似死亡，联系119到场救援，120到场宣告伤者死亡，尸体运送南昌市公安局法医基地存放。现场民警按照规范设置警戒区、防护区，迅速仔细开展现场勘查，并安排专人分流、指挥交通。

（三）医疗救治和善后情况

医疗救治情况：新建区120急救中心及消防大队接到三合一反馈报警后，立刻调派新建区120急救中心车辆和人员赶赴现场处置。120、119先后到达现场，120到场宣告伤者死亡，尸体运送南昌市公安局法医基地存放。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，市交管局新建大队、新建区120急救中心、消防大队接警后第一时间赶到现场进行救援，及时启动事故应急处置预案，快速反应，及时对事故现场进行应急处置，事故处置组织有序，及时开展了走访调查、委托鉴定、善后维稳等工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本次事故谭细兰驾驶无证三轮电动车，夜间行车未打开大灯，疏于观察道路情况，未发现违停车辆，在未采取任何应急措施的情况下，直接碰撞违停车辆是造成本次事故发生的主要原因，李长华驾驶重型自卸货车，在等候进入施工现场过程中违规占道停车，所驾驶车辆反光标志、后部下防撞护栏不合格是造成本次事故发生的次要原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，及时委托司法鉴定机构对事故痕迹、车辆属性、车辆性能、死亡原因、酒毒驾等事项进行鉴定。经江西神州司法鉴定中心鉴定:

（1）江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]毒鉴字第5489号”《司法鉴定意见书》：试管编号A0867752李长华血液中未检出乙醇成分;“赣神州中心[2024]毒鉴字第5489-1号”《司法鉴定意见书》：试管编号A0867752李长华血液样本检测意见为吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂（胶体金法）检测均呈阴性。

（2）江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]毒鉴字第5460号”《司法鉴定意见书》：试管编号55793638谭细兰血液中检出乙醇成分，其含量6.80mg/100ml;“赣神州中心[2024]毒鉴字第5461-1号”《司法鉴定意见书》：试管编号55833367血液样本检测意见为吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂（胶体金法）检测均呈阴性。

（3）江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]病鉴字第849号”《司法鉴定意见书》：死者谭细兰符合交通事故致颅脑损伤死亡。

（4）江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]痕鉴字第11323号”《司法鉴定意见书》：无牌照、车架号XZHRD22023191的“森翔”牌电动三轮车车头正面及车上人体直接碰撞赣A73730的红岩牌重型自卸货车后尾部可以形成事故痕迹。

（5）江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]痕鉴字第11359号”《司法鉴定意见书》：赣A73730的红岩牌重型自卸货车的转向系、灯光系的安全技术性能符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017的要求；制动系、后反光标识、后下部防护装置的安全技术性能不符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017、《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》GB11567-2017的要求。

（6）江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]痕鉴字第11360号”《司法鉴定意见书》：无牌照、车架号XZHRD22023191的“森翔”牌三轮电动车属于正三轮电动摩托车，且符合机动车范畴。

（7）江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]技鉴字第11361号”《司法鉴定意见书》：无牌照、车架号XZHRD22023191的“森翔”牌三轮电动车的制动系、转向系、灯光系的安全技术性能事故前符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017的要求。

（三）间接原因分析

1、运输车辆长时间违规占道停放：施工作业区域紧靠城市主干道，财洲公司未及时发现隐患，并积极采取增设安全警示标志、配置安全管理员、向交通管理部门报备等预防措施，是导致事故发生的原因之一。

2、三轮电动车未进行喷号管理：无号牌“森翔”牌三轮电动车未进行登记并统一管理。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）车辆挂靠管理单位

财洲公司，未对挂靠车辆进行严格管理，对车辆及现场作业环境存在的隐患未及时发现并敦促整改；对驾驶员教育不彻底、管理不严格，平时教育培训流于形式，落实不到位。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

谭细兰，未取得有效的机动车驾驶证，驾驶“森翔”牌电动三轮摩托车，鉴于其在本次事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

财洲公司，未对挂靠车辆进行严格管理，对车辆及现场作业环境存在的隐患未及时发现并敦促整改；对驾驶员教育不彻底、管理不严格，平时教育培训流于形式，落实不到位。对事故的发生负有责任。建议由交通运输部门对该单位进行行政处罚。

李长华，系车牌赣A·73730的驾驶人员，在等候进入施工现场过程中违规占道停车，也是形成事故的原因；所驾驶车辆反光标志、后部下防撞护栏不合格，加重了事故后果。建议由南昌市公安局交通管理局新建大队对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

（一）车辆挂靠管理单位，未严格落实主体责任，对车辆存在的隐患未及时发现并敦促整改，对驾驶员教育不彻底、管理不严格，平时教育培训流于形式，落实不到位。

（二）道路交通参与人员安全意识淡薄，未能遵守道路交通安全法律法规，安全文明驾驶，特别是三轮电动车驾驶人夜间行车未打开大灯，疏于观察道路情况，未发现违停车辆，在未采取任何应急措施的情况下，直接碰撞违停车辆造成事故。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取“10·3”道路交通事故教训，针对此次事故暴露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少道路交通安全事故，提出如下事故防范措施:

（一）进一步强化源头管理，督促企业严格落实主体责任

区交通运输管理部门要进一步加强渣土运输车辆的安全管理，加大日常检查力度，督促渣土运输车辆所属企业严格遵守国家有关法律法规，建立健全并落实安全管理制度，加大车辆隐患排查力度并针对排查出的问题及时落实整改措施，加强驾驶人员安全教育培训和所属车辆动态监管，不断提升从业人员安全意识，从源头上减少事故发生。

（二）进一步加强道路交通安全宣传，提升交通参与者事故预防能力

公安交管部门和长垵街道办事处要进一步充分利用电视、广播、“双微”平台以及社区大喇叭、橱窗等各类媒介，持续开展交通安全宣传，提升群众道路交通安全意识及安全文明驾驶水平。在城区道路事故多发路段，持续推进“两站两员”上路劝导，教育和引导城镇出行人员增强交通安全意识和防范能力，从源头上预防道路交通事故的发生。

（三）进一步加大隐患排查治理力度，不断提升安全生产管理水平

涉及事故发生有关单位，一是要开展全员安全警示大会，做到一次事故、警示全员，充分吸取本次事故的教训，举一反三，提高安全生产管理水平。二是要全面排查车辆各类安全隐患，重点关注违规占道停放，影响交通安全的情况。三是要坚持预防为主的方针，积极采取增设安全警示标志、配置安全管理员、向交通管理部门报备等预防措施，从源头上防范化解重大安全风险。

扫一扫在手机打开当前页

